



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale
n. 59 del 9/2/2022

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 4 del 9/2/2022

Oggetto: organizzazione del settore e nomina dei responsabili dei procedimenti.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

-Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 194 del 27.08.2021 il sottoscritto Alessandro Consolo è stato nominato Responsabile del settore di Vigilanza;
- il settore di vigilanza di questo Comune consta di numero 2 (due) dipendenti, pertanto, per armonizzare la gestione delle pratiche e dei procedimenti è opportuno attribuire e suddividere la gestione dell'istruttoria tra i componenti dell'ufficio stante l'enorme mole di lavoro e competenze in capo a questo Settore;
- quanto suddetto si rende necessario, altresì, al fine di garantire il rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Preso atto

-che l'art. 5 della legge 241/1990 dispone che il Responsabile di ciascuna unità organizzativa ovvero posizione organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

-che fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, dell'art. 5 della medesima legge, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario proposto alla unità organizzativa;

Preso atto che il Responsabile del procedimento:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui alla legge 241 del 1990 e di ogni altra disposizione legislativa regionale;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- cura ogni altra incombenza prevista dalla legge ovvero dai regolamenti ivi compreso i rapporti con i privati interessati e controinteressati all'azione amministrativa;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
- Considerando altresì che con la legge 241/1990 il legislativo ha voluto rappresentare la necessità di evidenziare la figura del responsabile del procedimento individuando una persona fisica quale soggetto con il quale il privato possa interloquire per avere contezza dell'andamento del procedimento
- Considerato, quindi, che è per una migliore organizzazione interna individuare i Responsabili dei procedimenti di cui alla legge 241/1990, ripartendo i procedimenti di competenza tra i dipendenti in servizio;
- visto il D.S. con cui gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del citato T.U. 267/2000;
- visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di nominare il dipendente Giuseppe Merenda - Agente Istruttore – cat. C 5, in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, responsabile dei procedimenti riguardanti, l'immissione dati per l'accertamento, la notifica delle sanzioni al codice della strada elevati con il sistema PHOTORED nonché la tracciabilità dei relativi pagamenti, il controllo e la repressione degli illeciti amministrativi e penali in materia edilizia nonché i controlli sulle inottemperanze alle ordinanze ed ingiunzioni sempre in materia edilizia (per tale attività sarà coadiuvato dall'altro Agente di Polizia Locale), le attività di controllo inerenti l'area cimiteriale (stipula dei contratti relativi alle concessioni cimiteriali, esumazioni, inumazione) ed il mercato comunale (controllo posti assegnati, riscossione tassa occupazione suolo pubblico aggiornata annualmente secondo indici ISTAT), con esclusione per i predetti procedimenti dell'emanazione delle determinazioni, delle ordinanze o disposizioni di servizio, dei pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, delle presidenze di gare e concorsi.
2. Di nominare il dipendente Eugenio Giuseppe Carello – Agente – cat.C.2- , in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente, responsabile dei procedimenti per le attività inerenti il commercio ambulante itinerante garantendo il controllo delle prescritte autorizzazioni e del rispetto delle ordinanze Sindacali, controllo sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, gestione parco auto (scadenza polizza assicurativa, bollo auto) comprensiva della manutenzione e verifica periodica dello stato degli automezzi con esclusione per i predetti procedimenti dell'emanazione delle determinazioni, delle ordinanze o disposizioni di servizio, dei pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, delle presidenze di gare e concorsi.
3. Di fornire al dipendente incaricato indicazioni e indirizzi adeguati, affinché venga consentita una regolare ed ordinata attività di gestione dei procedimenti che gli sono stati affidati per competenza con questo atto;
4. Di dare atto che il suddetto dipendente relazionerà sul proprio operato e trasmetterà gli atti predisposti al sottoscritto che ne assumerà le proprie responsabilità;
5. Di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile del Servizio di richiamare od avocare a sé la conduzione di procedimenti affidati ai singoli responsabili del procedimento;
6. Di dare atto che si provvederà ad illustrare il presente provvedimento in sede di contrattazione decentrata integrativa, per valutare l'entità di indennità specifica da corrispondere nei limiti e nei modi previsti dallo stesso contratto collettivo;
7. Di comunicare il presente provvedimento al soggetto interessato, firmato per accettazione, inviato al Sindaco, RSU e inserito, in copia, nel fascicolo personale della dipendente;
8. Di dare atto che il presente procedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale.
9. Di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e di quanto, altresì, disposto del D.Lgs 97/2016, attuativo della legge delega n. 124 del 7 agosto 2015.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro Consolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 –comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile

è copia conforme all'originale.

Squillace, _____



Il Responsabile del Settore
Alessandro Consolo